

Kanzleinotiz Eingang 18.05.2026

Mandantin: Auerbach Soundworks GmbH, Berlin-Kreuzberg. Geschäftsführerin: Dr. Maralda Auerbach. Projektname intern: „Nordlicht in Beton“. Produktkampagne: alkoholfreies Getränk, Launch geplant am 21.06.2026 in Deutschland, Österreich, Niederlande, Frankreich und Spanien.

Eingang der Unterlagen am späten Freitagabend durch drei Quellen: Mandantin, Musikverlag Silberfarn Edition KG und Plattform „Streamdeck Europe“. Dazu kam am Montag um 06:42 Uhr eine E-Mail des KI-Anbieters Neuronest Audio GmbH, der jede Verantwortlichkeit ablehnt und auf einen angeblichen Rechtevorbehalts-Scanner verweist.

Sofortdruck

- Streaming-Preview seit 16.05.2026 online, bislang ca. 42.800 Abrufe.
- Gegnerisches Label Nachtbogen Records behauptet ein erkennbares Sample aus einer Aufnahme von 2008.
- Texterin Fredwina Zornau verlangt alleinige Nennung für zwei Zeilen im Refrain.
- Producer Henning Valtin behauptet, die Hookline sei aus seinem Demo vom 03.02.2026 übernommen.
- KI-Anbieter behauptet, der Output sei rein maschinell erzeugt und nicht schutzfähig, zugleich aber durch AGB exklusiv an Auerbach lizenziert.
- Der Werbekunde will am 24.05.2026 final entscheiden, ob der Spot ausgetauscht werden muss.

Erste Arbeitshypothesen

1. Text, Melodie, Master und KI-Workflow müssen getrennt werden.
2. Bei der Hookline ist unklar, ob eine schutzfähige melodische Prägung oder nur genretypische Tonfolge vorliegt.
3. Das behauptete Sample könnte eher eine nachgebaute Klangfarbe sein; ohne Stems und Spektrogramm keine belastbare Aussage.
4. Die Rechtekette ist lückenhaft: Producer Agreement liegt nur als Entwurf vor, Split-Sheet enthält handschriftliche Änderungen.
5. KI-Training und KI-Output sind doppelt relevant: Einmal als möglicher Rechtsverstoß gegen Fremdmaterial, einmal als Frage, ob Auerbach eigene Rechte am finalen Track halten kann.

Nächste Unterlagenanforderung

- DAW-Projektdateien aller Fassungen seit Januar 2026.
- MIDI-Spuren der Hookline und Bassline.
- Promptlog vollständig, nicht nur Screenshot.
- Vertrag mit Neuronest Audio GmbH einschließlich AGB im Zeitpunkt der Nutzung.
- Label- und Publishing-Entwürfe mit Änderungsverfolgung.
- ISRC-/UPC-Daten, Plattform-Tickets, Content-ID-Meldungen.
- Nachweis, wer wann welche Zeile des Refrains geschrieben oder verändert hat.

Songtextfassungen und Credits

Arbeitstitel: „Nordlicht in Beton“.

Fassung A aus dem Workshop vom 11.03.2026

Refrain-Entwurf, handschriftlich übertragen aus dem Notizbuch von Fredwina Zornau:

> Unter grauen Brücken wird der Morgen hell, > ich trag den Sommer in der Jackentasche. > Kein Stern fällt leise, wenn die Stadt uns ruft, > wir trinken Licht aus einer kalten Flasche.

Anmerkung am Rand: „Zeile 2 nicht kitschig? Henning sagt: Jackentasche behalten.“

Fassung B aus Demo-Mail vom 19.03.2026

> Unter grauen Brücken wird der Morgen hell, > wir tragen Sommer in der Jackentasche. > Kein Stern fällt leise, wenn die Stadt uns ruft, > wir trinken Licht aus einer klaren Flasche.

Änderungen laut E-Mail von Maralda Auerbach: Plural in Zeile 2, „klar“ statt „kalt“ wegen Produktclaim.

Fassung C aus KI-Output vom 27.03.2026

> Unter grauen Bögen fängt der Morgen an, > ein Rest von Sommer in der Jackentasche. > Die Stadt ist wach und hält den Atem an, > wir teilen Licht aus einer hellen Flasche.

Neuronest markiert diese Fassung im Export als „suggestion_14“. Unklar, ob sie aus Prompt, Trainingsmaterial, Nutzertext oder zufälliger Variation stammt.

Finaler Spotttext laut Upload vom 16.05.2026

> Unter grauen Brücken wird der Morgen hell, > wir tragen Sommer in der Jackentasche. > Die Stadt ist wach und hält den Atem an, > wir trinken Licht aus einer klaren Flasche.

Streit um Credits

- Fredwina Zornau beansprucht Texturheberschaft an Zeilen 1 und 2.
- Maralda Auerbach beansprucht Bearbeitung an Zeilen 2 und 4 sowie Auswahl der Endfassung.
- Neuronest Audio GmbH beansprucht keine Urhebererschaft, behauptet aber vertragliche Kontrollrechte an KI-generierten Varianten.
- Werbekunde will nur „Auerbach Soundworks“ im Spot-Credit nennen.

Auffälligkeiten

Die Textfassungen sind kurz. Schutz hängt nicht an einzelnen Worten, sondern an Verdichtung, Bildfolge, Auswahl und Kombination. Gleichzeitig sind „Sommer in der Jackentasche“ und „Licht aus einer Flasche“ keine rein technischen Werbeaussagen. Der Nutzungsumfang ist kommerziell und europaweit geplant.

Melodie, Hookline und Vergleichsstellen

Tempo: 104 BPM. Tonart laut Export: d-Moll mit modaler Färbung. Finaler Spot: 30 Sekunden, Hookline bei 00:07 bis 00:15 und Wiederholung bei 00:22 bis 00:29.

Hookline Auerbach final

ABC-Notation:

```
`abc X:1 T:Nordlicht in Beton - Hook final M:4/4 L:1/8 Q:1/4=104 K:Dm A2 d2 c2  
A2 | G2 A2 F4 | A2 d2 e2 f2 | e2 d2 c4 | ``
```

Beschreibung: Aufsteigender Quartimpuls A-d, anschließende Rückführung über c-A, zweite Phrase mit fallender Bewegung G-A-F, dann hellere Wendung d-e-f und Rückfall auf c.

Demo Henning Valtin vom 03.02.2026

```
`abc X:2 T:Valtin Demo Februar - Motiv M:4/4 L:1/8 Q:1/4=100 K:Dm A2 d2 c2 A2  
| F2 A2 G4 | A2 c2 d2 f2 | e2 d2 A4 | ``
```

Ähnlich: erster Takt fast identisch. Unterschiede: zweiter Takt andere Zielnote und Schlussführung. Demo klingt dunkler und weniger werblich. Datei wurde laut Metadaten am 03.02.2026 erzeugt, aber erst am 14.05.2026 an Auerbach weitergeleitet.

Behauptetes Nachtbogen-Sample von 2008

Nachtbogen nennt Aufnahme „Fenster aus Eis“, Zeitcode 01:12 bis 01:14. Geliefert wurde nur ein 18-Sekunden-Preview, kein vollständiger Master. Auffällig ist eine perkussive Glasfläche auf Zählzeit 2 und 4; die Tonfolge ist nicht identisch. Es könnte sich um ein Preset oder eine nachgebaute Klangfarbe handeln.

Technische Fragen

- Gibt es in der finalen DAW-Spur ein Audio-Sample oder nur MIDI + Synth-Preset?
- Kann das Preset „GlassStep Berlin 07“ aus dem Auerbach-Synth identische Klangfarbe erzeugen?
- Hat Neuronest den Demo-Track oder Nachtbogen-Material im Trainingsdatensatz gehabt?
- Ist der erste Takt allein ausreichend individuell oder nur ein genretypischer Baustein?

Datei: 04-ki-prompt-outputlog.md

Prompt- und Outputlog Neuronest Audio

Auszug aus dem Export neuronest_session_2026-03-27.json, übertragen in lesbare Form.

Sessiondaten

- Account: auerbach.soundworks@studio.example
- Modell: Neuronest Audio Composer 4.3
- Projekt: Nordlicht Beton campaign demo
- Start: 27.03.2026, 21:14:09 Uhr

- Export: 28.03.2026, 00:31:44 Uhr

Prompt 1

„Erzeuge einen hellen, urbanen, europäischen Werbesong mit einer kurzen Hookline. Keine bekannten Melodien. Textmotiv: Morgenlicht in grauer Stadt. Tempo um 104 BPM. Kein Kinderlied. Kein Pathos.“

Output: Drei MIDI-Skizzen. Skizze 2 enthält den Quartimpuls A-d, aber noch ohne Schlussphrase.

Prompt 4

„Mehr Beton, weniger Stadion. Melodie soll singbar sein, aber nicht nach Folk klingen. Refrain bitte mit vier kurzen Zeilen. Bestehende Textidee: graue Brücken, Sommer in Jackentasche.“

Output: suggestion_14, siehe Songtextfassung C. Das System schlägt „graue Bögen“ vor, behält aber „Jackentasche“.

Prompt 7

„Nimm die erste Linie der alten Demo nicht direkt. Lass die Hook heller enden. Verwende Glas-Perkussion, aber keine Samples.“

Output: MIDI-Datei hook_bright_07.mid, Preset GlassStep Berlin 07, Audio-Bounce hook_bright_07.wav.

Problemstellen

- Das Log zeigt, dass Nutzerinput bereits konkrete Textmotive enthielt.
- „alte Demo“ ist nicht näher bezeichnet. Möglich: Henning Valtin Demo oder ein interner Auerbach-Entwurf.
- Neuronest bestätigt nicht, ob Rechtevorbhalte externer Webseiten beachtet wurden.
- Der Export enthält keine vollständige Trainingsdatenliste.

Vorläufige Beweisfrage

Der menschliche Beitrag könnte in Auswahl, Promptführung, Überarbeitung, Textvorgabe, Arrangement und finaler Mischung liegen. Der reine KI-Rohoutput ist aber nicht der finale Spot. Für Urheberschaft und Rechtekette muss die Endfassung Datei für Datei rekonstruiert werden.

Datei: 05-rechtekette-master-publishing.md

Rechtekette Master und Publishing

Beteiligte

Person / Stelle	Rolle	Behaupteter Beitrag	Dokumentlage
Dr. Maralda Auerbach	Geschäftsführerin / Creative Director	Promptführung, Auswahl, Arrangement, Mixfreigabe	E-Mails, Promptlog, Meetingnotizen

Person / Stelle	Rolle	Behaupteter Beitrag	Dokumentlage
Fredwina Zornau	Texterin	Refrain Zeilen 1 und 2, Motiv Jackentasche	Notizbuchscan fehlt, E-Mail vorhanden
Henning Valtin	Producer	Demo-Motiv, Beat-Entwurf, Synth-Preset	Demo-Datei, kein unterschriebener Vertrag
Silberfarn Edition KG	Musikverlag	Publishing-Administration	Entwurf vom 09.05.2026
Auerbach Soundworks GmbH	Produktion / Master	Finanzierung, Studio, Auftragnehmer	Kundenvertrag, interne Freigaben
Neuronest Audio GmbH	KI-Anbieter	KI-Skizzen und AGB-Lizenzbehauptung	AGB-Link, Exportlog, Support-Mail
Nachtbogen Records GmbH	Gegnerisches Label	Master „Fenster aus Eis“	Claim Letter, Preview-Link

Vertragsstand

- Producer Agreement Henning Valtin: Entwurf Version 0.7, nicht unterschrieben. Enthält Buyout-Formulierung, aber keine ausdrückliche KI-Klausel.
- Texterinnenvereinbarung Fredwina Zornau: E-Mail-Zusage „für Pitch und Kampagne“, Vergütung offen.
- Verlageseinräumung Silberfarn: Entwurf regelt mechanische Rechte und Sync, aber nicht KI-Training, Promptlogs oder Dataset-Verwertung.
- Kundenvertrag: Auerbach garantiert „weltweite werbliche Nutzbarkeit“, obwohl Rechtekette noch offen ist.

Harte Lücken

1. Wer ist Inhaber des Masters bei finalelem Bounce?
2. Ist Henning Valtins Demo eine eigenständige Vorveröffentlichung oder nur Pitchmaterial?
3. Haben Fredwina und Henning einer europaweiten Werbenutzung zugestimmt?
4. Deckt Neuronest-AGB kommerzielle Exklusivnutzung oder nur Nutzung des Outputs?
5. Kann Auerbach gegen Nachtbogen verteidigen, ohne eigenes Rechtekettenproblem offenzulegen?

Datei: 06-abmahnung-sampling-label.md

Schreiben Nachtbogen Records GmbH vom 17.05.2026

Absender: Nachtbogen Records GmbH, Leipzig. Vertreten durch Rechtsanwälte Kranhold & Werlitz.

Gegenstand: Streaming-Preview „Nordlicht in Beton“ / Übernahme aus Tonaufnahme „Fenster aus Eis“.

Nachtbogen behauptet, Auerbach Soundworks habe aus der Masteraufnahme „Fenster aus Eis“ eine charakteristische Glas-Percussion und eine kurze rhythmische Figur übernommen. Die Figur sei in der Aufnahme ab 01:12 hörbar und in der Auerbach-Preview bei 00:08 und 00:23 wiederholt. Verlangt werden:

1. Entfernung der Preview von allen Plattformen bis 18.05.2026, 18:00 Uhr.
2. Strafbewehrte Unterlassungserklärung.
3. Auskunft über Abrufe, Umsätze, Werbekunde, Produktionsbeteiligte und KI-Tools.
4. Zahlung vorläufiger Rechtsanwaltskosten aus einem Gegenstandswert von 150.000 EUR.
5. Anerkennung, dass die Kampagne ohne Master-Clearance nicht veröffentlicht werden darf.

Beigefügte Nachweise

- Screenshot Streamdeck Europe, Auerbach Preview.
- Kurzer Audiolink Nachtbogen, 18 Sekunden.
- ISRC-Angabe, aber keine Rechtekette und kein vollständiger Master.
- Eidesstattliche Versicherung des A&R Managers, der die Ähnlichkeit „sofort erkannt“ haben will.

Interne Bemerkung

Das Schreiben ist aggressiv, aber technisch dünn. Es adressiert Tonträgerrecht, nicht Kompositionsrecht. Es bleibt offen, ob tatsächlich eine Kopie eines Tonträgerpartikels vorliegt oder nur ein ähnliches Preset. Trotzdem ist wegen Releasefenster und Plattformtakedown Eile geboten.

Datei: 07-plattform-takedown-streaming.md

Streamdeck Europe Ticket SD-8841-226

Ticket eröffnet: 17.05.2026, 22:11 Uhr.

Plattformmeldung

„We received a copyright complaint regarding your preview upload nordlicht_campaign_cut_v4. The complaint alleges unauthorized use of a sound recording controlled by Nachtbogen Records GmbH. The preview remains online during preliminary review but may be blocked in the EU if no response is received within 72 hours.“

Von Streamdeck angeforderte Unterlagen

- Rechtebestätigung Masteraufnahme.
- Kompositions- und Textrechte oder Publisher Letter.
- Erklärung, ob KI-generierte Teile genutzt wurden.
- Bestätigung, ob Samples verwendet wurden.
- Antwort auf die konkrete Zeitcode-Behauptung 00:08 und 00:23.

Problem

Auerbach kann nicht einfach behaupten, es gebe keine Samples, solange die DAW-Projektdateien nicht vollständig geprüft sind. Wenn das Preset aus dem eigenen Synth-Plugin stammt, muss dessen Herkunft dokumentiert werden. Wenn Neuronest Audio einen Audio-Bounce geliefert hat, muss geklärt werden, ob dieser aus Trainingsmaterial oder generativer Synthese stammt.

Praktischer Vorschlag

Antwort nicht defensiv-romanhaft, sondern technisch knapp:

- Kein Anerkenntnis.
- Forderung nach vollständigem Referenzmaster und Rechtekette.
- Eigene Prüfung läuft; Preservation aller Projektdaten.
- Vorläufige Darstellung: finaler Bounce basiert nach aktuellem Stand auf MIDI, eigenem Synth-Preset und Studio-Mix, nicht auf importiertem Nachtbogen-Audio.

Datei: 08-software-synth-plugin.md

Synthesizer-Plugin „Kieselglas“

Auerbach Soundworks nutzt ein internes Audio-Plugin mit der Bezeichnung „Kieselglas“. Es erzeugt kurze glasige Percussion-Impulse und modulierte Flächen. Henning Valtin behauptet, die Presets GlassStep Berlin 07 und Dachlicht 3 stammten von ihm. Auerbach verweist auf internen Code und alte Presetlisten.

Dateiauszug Quellcode

```
`javascript // Kieselglas prototype, internal audio sketch export function
impulse(seed, tone, scatter) { const base = Math.sin(seed * 12.9898) *
43758.5453; const grain = base - Math.floor(base); return { pitch: tone +
Math.round((grain - 0.5) * scatter), decay: 0.18 + grain * 0.31, shimmer: 0.42
+ (1 - grain) * 0.26 }; } `
```

Streitpunkte

- Codeausdruck: Auerbach behauptet, der Algorithmus sei intern im Januar entstanden.
- Funktionalität: Henning beschreibt nur „glasige urbane Percussion auf 2 und 4“; das ist eher Idee oder Soundziel.
- GUI: Screenshot zeigt runde Regler „Split“, „Frost“, „Beton“, „Glanz“. Unklar, ob GUI grafisch schutzfähig oder nur funktional ist.
- Presets: Presetnamen und Parameterlisten können eigenständige Werkqualität kaum tragen, sind aber Beweis für Produktionsbeitrag.
- Open Source: Ein npm-Paket `grain-spark-lite` ist eingebunden; Lizenztext fehlt.

Zu prüfen

Software-Schutz nach §§ 69a ff. UrhG betrifft den Ausdruck des Programms. Funktion, Soundidee, Programmiersprache oder Datenformat sind gesondert zu prüfen. Für die Musikakte ist außerdem relevant, ob das Plugin das angebliche Nachtbogen-Soundelement eigenständig erzeugen kann.

Datei: 09-vergleichsnotiz-releasefenster.md

Vergleichsnotiz Releasefenster

Stand: 20.05.2026, 09:30 Uhr.

Wirtschaftliche Lage

Der Werbekunde kann den Track bis 24.05.2026 austauschen, verliert dann aber bereits gebuchte Schnitt- und Lokalisierungskosten. Auerbach will den Track halten, aber nicht mit einem ungeklärten Unterlassungsrisiko in fünf Ländern starten. Nachtbogen scheint vor allem eine Beteiligung oder Entfernung der Preview zu wollen. Fredwina und Henning wollen Credits und Geld, weniger eine Sperre.

Mögliche Lösungspakete

Paket A: Technische Verteidigung und kein Geld an Nachtbogen

- Vollständiger Master von Nachtbogen anfordern.
- Spektrogramm und DAW-Projekt prüfen.
- Streamdeck bekommt vorläufige technische Antwort.
- Risiko: Plattform blockt vor Launch trotzdem.

Paket B: Vorläufige Release-Freigabe mit Hinterlegung

- Keine Anerkennung einer Rechtsverletzung.
- Nachtbogen erhält vorläufige Zahlung gegen Freigabe bis Abschluss technischer Prüfung.
- Zahlung wird auf späteren Vergleich angerechnet.
- Risiko: Signalwirkung und weitere Claims.

Paket C: Austausch des Presets und neuer Bounce

- Glas-Percussion entfernen oder austauschen.
- Hookline bleibt, aber Klangfarbe ändert sich.
- Fredwina/Henning-Splits separat bereinigen.
- Risiko: Werbekunde hält neue Fassung für schwächer.

Interne Empfehlung

Erst Beweissicherung, dann sehr kurze Antwort an Plattform und Gegner. Für Fredwina/Henning sofort Split-Sheet korrigieren und Vergütungsvorschlag machen, damit interne Urheberkette nicht den größeren Schaden verursacht.

Datei: 10-sachverstaendigenbriefing-musikvergleich.md

Briefing Musiksachverständige

Auftrag intern: Vorbereitung eines neutralen technischen Musikvergleichs, ohne die rechtliche Bewertung vorwegzunehmen.

Vergleichsgegenstände

1. Auerbach Final Preview `nordlicht\_campaign\_cut\_v4.wav`, Zeitcodes 00:07 bis 00:15 und 00:22 bis 00:29.
2. Henning Valtin Demo `valtin\_demo\_feb.wav`, Zeitcode 00:02 bis 00:10.
3. Nachtbogen Preview „Fenster aus Eis“, Zeitcode 01:12 bis 01:14 laut Gegenseite, bislang nur als 18-Sekunden-Ausschnitt.
4. MIDI-Dateien `hook\_bright\_07.mid`, `hook\_final\_edit.mid`.
5. Preset-Export `GlassStep Berlin 07.ksgp` aus dem Synthesizer-Plugin Kieselglas.

Technische Fragen

- Stimmen Tonhöhenfolge, Intervallstruktur, Rhythmus, Phrasierung und metrische Position der Hookline überein oder nur einzelne Bausteine?
- Ist die Glas-Percussion als Audioübernahme aus einer fremden Tonaufnahme nachweisbar, oder kann sie aus dem internen Synthesizer-Preset plausibel erzeugt werden?
- Sind im finalen Bounce Artefakte erkennbar, die auf Sample-Import hindeuten, etwa identische Noise-Fingerprints, Transienten oder Raumanteile?
- Gibt es Anzeichen für nachträgliche Bearbeitung der Metadaten oder der DAW-Projektstruktur?
- Wie groß ist der Gestaltungsspielraum bei einer 104-BPM-Werbehook in d-Moll mit urbaner Glaspercussion?

Rechtlich nicht an die Sachverständige delegieren

Die Sachverständige soll keine Aussage treffen, ob eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Sie soll musikalische und technische Vergleichstatsachen liefern: Ähnlichkeit, Eigenständigkeit, Erkennbarkeit, mögliche Herkunft und Alternativerklärungen.

Benötigte Dateien vor Beauftragung

- Vollständige Nachtbogen-Masterdatei oder gerichtlich gesicherter Referenzausschnitt.
- DAW-Projekt Auerbach mit allen Spuren, nicht nur Stereo-Bounce.
- Exportprotokoll Neuronest einschließlich MIDI und Audio-Zwischenständen.
- Preset- und Codehistorie Kieselglas.
- Hashwerte aller angelieferten Dateien.

Datei: 11-fragenkatalog-ki-anbieter-neuronest.md

Fragenkatalog Neuronest Audio GmbH

A. Rolle und Vertragsstand

1. Welche Fassung der Nutzungsbedingungen galt am 27.03.2026?
2. Welche kommerziellen Nutzungsrechte werden am Output eingeräumt, und gelten diese weltweit, exklusiv, zeitlich unbegrenzt und für Werbung?

3. Enthält die Lizenz Zusicherungen zur Nichtverletzung fremder Rechte oder nur eine Haftungsfreistellung zugunsten von Neuronest?
4. Wer ist Vertragspartner: Auerbach Soundworks GmbH oder einzelner Nutzeraccount?

B. Input, Prompt und Output

1. Wurden vom Auerbach-Account Audio-, MIDI- oder Textdateien hochgeladen?
2. Kann Neuronest bestätigen, dass keine Datei mit dem Namen oder Fingerprint des Nachtbogen-Titels als Input verwendet wurde?
3. Können Prompt, Seed, Modellversion, Exportzeitpunkt und Parameter vollständig bereitgestellt werden?
4. Welche Outputs entstanden als MIDI, Audio, Text oder Preset?

C. Trainingsdaten und Rechtevorbehalt

1. Erkennt das System maschinenlesbare Rechtevorbehalte nach § 44b UrhG und DSM-RL Art. 4?
2. Welche Formate werden erkannt: robots.txt, HTML-Meta, HTTP-Header, C2PA, Lizenztext, API Terms?
3. Wurde Material von Auerbach, Silberfarn, Nachtbogen oder öffentlichen Musikdatenbanken im Training verwendet?
4. Gibt es ein Lösch-, Sperr- oder Exclusion-Verfahren?

D. Streit- und Plattformfall

1. Kann Neuronest eine technische Erklärung liefern, warum `GlassStep Berlin 07` ohne fremdes Sample erzeugt wurde?
2. Gibt es eine Indemnity oder Unterstützung bei Plattformclaims?
3. Darf Auerbach Logs gegenüber Gericht, Plattform und Gegner offenlegen?
4. Welche Teile des Logs betrachtet Neuronest als Geschäftsgeheimnis?

E. Antwortziel

Die Antwort soll gerichtsfest dokumentierbar sein. Marketingformeln wie „AI safe“ oder „copyright clean“ reichen nicht aus. Benötigt werden konkrete technische und vertragliche Aussagen.

Datei: 12-cue-sheet-und-gema-vorbereitung.md

Cue-Sheet und GEMA-Vorbereitung

Arbeitstitel

Nordlicht in Beton, 30-Sekunden-Werbespot, Hauptfassung Deutsch, Lokalisierungen geplant für Österreich, Niederlande, Frankreich und Spanien.

Vorläufige Werkdaten

Feld	Stand
Komposition	Maralda Auerbach / Henning Valtin streitig

Feld	Stand
Text	Fredwina Zornau / Maralda Auerbach streitig
Verlag	Silberfarn Edition KG, Entwurf offen
Master	Auerbach Soundworks GmbH, Producer-Beteiligung offen
ISRC	noch nicht final vergeben
ISWC	noch nicht beantragt
Dauer	00:30 Spot, 00:15 Cutdown geplant
Nutzung	TV, Online, Social, POS-Screens, Messe, interne Präsentation

Split-Vorschlag nur für Verhandlung

- Text: Fredwina Zornau 60 %, Maralda Auerbach 40 %.
- Komposition: Henning Valtin 35 %, Maralda Auerbach 65 %.
- Master: Auerbach 100 %, Producer-Bonus gesondert.

Dieser Vorschlag ist nicht als rechtliche Anerkennung gedacht. Er soll den Release ermöglichen und die Verwertungsgesellschaftenmeldung stabilisieren, solange der Streit technisch geprüft wird.

Offene Punkte

- Darf die KI-gestützte Textfassung als Bearbeitung der Fredwina-Zeilen behandelt werden?
- Muss Neuronest im Cue-Sheet erwähnt werden? Nach bisherigem Stand nein, aber AGB prüfen.
- Deckt Silberfarn die Auslandsadministration oder braucht es Subpublisher?
- Sind Werbekunde und Mediaagentur als Nutzer ausreichend freigestellt?

Praktische Warnung

Ein falsches Cue-Sheet kann später mehr Schaden machen als ein verspätetes Cue-Sheet. Erst Rechtekette plausibilisieren, dann melden. Wenn Fristdruck besteht, mit Vorbehalt und Änderungslog arbeiten.

Datei: 13-lizenz-und-vergleichsbausteine.md

Lizenz- und Vergleichsbausteine

Kein Anerkenntnis

Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Vereinbarung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz für die zwischen ihnen streitigen tatsächlichen und rechtlichen Fragen geschlossen wird. Insbesondere bleibt offen, ob in der Aufnahme „Nordlicht in Beton“ Bestandteile der Aufnahme „Fenster aus Eis“ übernommen wurden.

Vorläufige Release-Duldung

Nachtbogen duldet die Veröffentlichung der Kampagnenfassung bis zum 31.08.2026 in den Gebieten Deutschland, Österreich, Niederlande, Frankreich und Spanien, sofern Auerbach binnen fünf Werktagen die in Anlage 2 bezeichneten Audiodateien und Projektunterlagen an die beiderseits beauftragte Sachverständige übergibt.

Technische Prüfung

Die Parteien beauftragen gemeinsam eine musiktechnische Prüfung zu den Zeitcodes 00:08 und 00:23 der Auerbach-Fassung sowie 01:12 bis 01:14 der Nachtbogen-Referenz. Die Prüfung betrifft nur technische und musikalische Tatsachen. Die rechtliche Bewertung bleibt den Parteien und gegebenenfalls dem Gericht vorbehalten.

Split-Bereinigung intern

Auerbach verpflichtet sich, Fredwina Zornau und Henning Valtin bis zur endgültigen Klärung im Cue-Sheet vorläufig zu benennen. Die Benennung begründet keine abschließende Anerkennung einer Miturheberschaft, verhindert aber eine Auswertung ohne nachvollziehbare Credits.

KI-Transparenz

Auerbach darf gegenüber Plattform, Werbekunde und Gericht offenlegen, dass Neuronest Audio Composer 4.3 als Werkzeug zur Skizzenerzeugung eingesetzt wurde. Neuronest erhält keine künstlerische Nennung, solange kein eigener menschlicher Beitrag einer natürlichen Person benannt wird.

Vertragsstrafe vorsichtig halten

Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung kommt nur in Betracht, wenn die technische Prüfung eine tatsächliche Übernahme aus der Nachtbogen-Aufnahme stützt oder Auerbach aus wirtschaftlichen Gründen eine Bereinigung will. Eine zu weite Unterlassung darf keine eigenständig erzeugten Glaspercussion-Sounds erfassen.

Datei: 14-open-source-und-plugin-lizenznnotiz.md

Open-Source- und Plugin-Lizenznnotiz Kieselglas

Fundstück

Im Projektordner des internen Synthesizer-Plugins liegt ein Paketverweis auf grain-spark-lite, Version 1.8.2. Die Lizenzdatei liegt nicht im exportierten Ordner. Im Commit-Kommentar vom 12.01.2026 steht: „MIT? check later“.

Relevanz für die Musikakte

Der Open-Source-Punkt entscheidet nicht unmittelbar über den Nachtbogen-Claim. Er kann aber die Rechtekette am Plugin und damit die Erklärung schwächen, der Klang sei vollständig intern und frei verwertbar. Wenn das Plugin aus fremdem Code besteht, kann zusätzlich ein Softwarelizenzproblem entstehen.

Prüfprogramm

1. Tatsächliche Lizenz und Version des Pakets beschaffen.

2. Prüfen, ob Code nur intern genutzt oder in ein extern geliefertes Plugin eingebunden wurde.
3. Prüfen, ob Lizenzhinweise, Source-Code-Angebote oder Copyleft-Pflichten ausgelöst sind.
4. Prüfen, ob Presetdaten oder Parameterlisten überhaupt unter der Softwarelizenz stehen.
5. Prüfen, ob der Werbekunde Zusicherungen zu Softwarebestandteilen verlangt hat.

Vorläufige Einschätzung

Wenn `grain-spark-lite` tatsächlich MIT-lizenziert ist, wird das eher ein Attribution- und Dokumentationsthema. Wenn die Lizenz aber anders lautet oder der Code aus einem nicht freigegebenen Repository stammt, entsteht ein eigener Mangel im Release-Paket.

Nachforderung

Auerbach soll vollständige `package-lock.json`, Lizenzdateien, Git-Historie und Build-Artefakte liefern. Henning Valtin soll erklären, ob er Code oder nur Presets beigesteuert hat.

Datei: 15-prozess-und-eilstrategie.md

Prozess- und Eilstrategie

Mögliche Anspruchsteller

- Nachtbogen Records GmbH gegen Auerbach: Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz wegen behaupteter Tonträgerübernahme.
- Fredwina Zornau gegen Auerbach: Namensnennung, Vergütung, Unterlassung einer Nutzung ohne Rechteklärung.
- Henning Valtin gegen Auerbach: Miturheber-/Producer-Beitrag, Preset-/Demo-Übernahme, Vergütung.
- Auerbach gegen Neuronest: Auskunft, Gewährleistung, Freistellung oder vertragliche Unterstützung, soweit AGB tragen.
- Auerbach gegen Plattform: Wiederherstellung oder Nicht-Sperrung der Preview, abhängig vom Plattformregime.

Verteidigungsroute gegen Nachtbogen

1. Vollständiges Referenzmaterial anfordern.
2. Eigene Beweissicherung mit Hashlog und DAW-Export.
3. Keine pauschale Unterlassung für „ähnliche Glasgeräusche“.
4. Technische Alternativerklärung: internes Plugin + MIDI, kein Audioimport.
5. Vergleich nur releasebezogen und ohne Anerkenntnis.

Interne Bereinigungsroute

Fredwina und Henning nicht wie Gegner behandeln, solange sie den Release nicht blockieren. Beide können die eigene Rechtekette stabilisieren, wenn Credits und Vergütung pragmatisch geklärt werden. Der größere Schaden liegt in einem ungeklärten Release gegenüber dem Werbekunden.

Eilverfahren Risiko

Nachbogen könnte eine einstweilige Verfügung anstreben. Dringlichkeit hängt von Kenntnis und Reaktion ab. Auerbach muss darauf vorbereitet sein, binnen Stunden Rechtekette, Produktionsweise und technischen Gegenbeweis vorzulegen.

Dokumentenpaket für den Ernstfall

- Eidesstattliche Versicherung Maralda Auerbach zur Produktionsweise.
- Technischer Vermerk zum Kieselglas-Preset.
- Prompt- und Exportlog Neuronest.
- Hashliste aller Dateien.
- Vertragliche Unterlagen Fredwina/Henning/Silberfarn.
- Plattformticket und Claim Letter.
- Vorläufiges Sachverständigenbriefing.

Datei: chat/produktion-chat-2026-05-16.txt

[16.05.2026, 07:58] Henning: Diese Glasfigur im zweiten Refrain klingt sehr nach meinem Februar-Demo.

[16.05.2026, 08:03] Maralda: Ich habe die alte Demo im Prompt nicht namentlich verwendet, aber ja, wir wollten die Energie behalten.

[16.05.2026, 08:04] Fredwina: Bitte nicht wieder „KI hat das gemacht“ sagen. Meine Zeile ist drin.

[16.05.2026, 08:11] Henning: Ich will den Release nicht blocken. Aber mein Preset und Motiv sind nicht null.

[16.05.2026, 08:19] Maralda: Dann machen wir Split heute. Ich brauche aber die Plattformfreigabe.

[17.05.2026, 22:31] Maralda: Nachtbogen claimt jetzt Sampling. Hat jemand jemals deren Track in der Session gehabt?

[17.05.2026, 22:33] Henning: Nicht von mir. Glas-Percussion kann Kieselglas selbst.

[17.05.2026, 22:37] Fredwina: Ich habe nur Text gemacht. Bitte mich aus Sample-Streit rauslassen.

[18.05.2026, 06:51] Maralda: Neuronest sagt keine vollständige Trainingsliste. Das hilft exakt gar nicht.

Datei: technik/rights-reservation-metadata.txt

Website rights reservation snapshot 2026-05-18

robots.txt: User-agent: * / Disallow: /stems/ / Disallow: /private/

HTML meta on auerbach.example/catalog: ai-training: noai, noimageai

Dataset terms: No automated scraping, text and data mining, model training or embedding without written permission.

Open question: Neuronest says it detects machine-readable rights reservations. It has not confirmed whether these signals are recognized or whether the training corpus contained older mirrors without the meta tag.

Datei: mail/2026-05-16-streamdeck-upload.eml

Von	Maralda Auerbach <maralda@auerbach.example>
An	Streamdeck Rights Desk <rights@streamdeck.example>
Datum	Sat, 16 May 2026 18:42:00 +0200
Betreff	Preview Upload Nordlicht in Beton / Rights confirmation

Sehr geehrtes Rights-Team,

wir haben die Preview zum Projekt Nordlicht in Beton hochgeladen. Der Track ist nach unserem aktuellen Stand eine Eigenproduktion von Auerbach Soundworks mit Beiträgen von Fredwina Zornau und Henning Valtin. Externe Samples sind nach Produktionsstand nicht verwendet. Die Masterrechte liegen nach unserer internen Projektfreigabe bei Auerbach Soundworks GmbH; die Publishing-Administration wird mit Silberfarn Edition KG finalisiert.

Bitte beachten: Die vollständigen Credits reichen wir nach, sobald das Split-Sheet final unterschrieben ist.

Viele Grüße

Maralda Auerbach

Datei: mail/2026-05-17-nachtbogen-claim.eml

Von	RA Kranhold <kranhold@kanzlei-kw.example>
An	Auerbach Soundworks <legal@auerbach.example>
Datum	Sun, 17 May 2026 16:05:00 +0200
Betreff	URGENT: Unauthorized Sound Recording Use

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Mandantin Nachtbogen Records GmbH beanstandet die unbefugte Nutzung charakteristischer Bestandteile der Tonaufnahme Fenster aus Eis in Ihrer Preview Nordlicht in Beton. Die Übernahme ist bei 00:08 und 00:23 hörbar.

Wir fordern Entfernung, Unterlassung, Auskunft und Kostenerstattung. Eine Reaktion bis morgen 18:00 Uhr ist erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

RA Kranhold

Datei: mail/2026-05-18-fredwina-credits.eml

Von	Fredwina Zornau <fredwina@post.example>
An	Maralda Auerbach <maralda@auerbach.example>
Datum	Mon, 18 May 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Credits Nordlicht / ich will das sauber haben

Maralda,

ich habe gerade den Preview gesehen. Die Brücken-Zeile und die Jackentasche sind von mir. Das war nicht nur ein Mood, das war genau mein Textbild. Ich bin mit Auerbach als Sammelcredit nicht einverstanden.

Ich will keine Eskalation kurz vor Launch, aber bitte heute noch einen sauberen Split und eine Nennung im Cue Sheet.

Fredwina

Datei: mail/2026-05-18-neuronest-support.eml

Von	Neuronest Support <legal@neuronest.example>
An	Maralda Auerbach <maralda@auerbach.example>
Datum	Mon, 18 May 2026 06:42:00 +0200
Betreff	Re: Session export and copyright filter

Hallo Frau Dr. Auerbach,

wir können bestätigen, dass in der Session keine Upload-Datei mit dem Titel Fenster aus Eis durch Ihren Account hochgeladen wurde. Unser System prüft Rechtevorbehalte automatisiert, soweit sie maschinenlesbar vorliegen. Eine vollständige Liste aller Trainingsquellen stellen wir nicht bereit.

Nach unseren Nutzungsbedingungen dürfen Sie die generierten Outputs kommerziell verwenden, sofern Sie keine fremden Eingaben rechtswidrig genutzt haben. Eine Aussage zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit des konkreten Outputs treffen wir nicht.

Freundliche Grüße
Neuronest Audio GmbH
Legal Support

Datei: tabellen/split-sheet-rohdaten.csv

Werkteil	Beteiligte Person	Behaupteter Anteil	Beleg	Status
Text Zeile 1	Fredwina Zornau	25 %	Notizbuch/E-Mail	streitig
Text Zeile 2	Fredwina Zornau	25 %	Workshopnotiz	streitig
Melodie Hook	Henning Valtin	30 %	Demo 03.02.2026	streitig
Arrangement/Mix	Maralda Auerbach	20 %	DAW-Projekt	offen
KI-Skizzen	Neuronest Audio	0 % / AGB-Kontrolle	AGB/Exportlog	unklar

Datei: tabellen/streaming-rohdaten.csv

Datum	Plattform	Abrufe	Gebiet	Bemerkung
2026-05-16	Streamdeck Preview	12840	DE	Launch Preview
2026-05-17	Streamdeck Preview	28790	EU	Claim eingegangen
2026-05-18	Streamdeck Preview	42110	EU	72h Frist läuft

Datei: tabellen/versionen-hashwerte.csv

Datei	Datum	SHA256 gekürzt	Quelle	Bemerkung
valtin_demo_feb.wav	2026-02-03	4e17b5d5641a1a79	Henning Laptop	erst am 14.05. weitergeleitet
suggestion_14.txt	2026-03-27	c8269d33f6007d5f	Neuronest Export	enthält graue Bögen
hook_bright_07.mid	2026-03-27	5737b3ea4c5ce412	Neuronest Export	ähnlich erster Takt
nordlicht_campaign_cut_v4.wav	2026-05-16	57dce0be742fd273	Auerbach Studio	Preview Upload

Tabellenblatt: Rights Matrix

Asset	Text	Melodie	Master	KI	Status	Offene Frage
Refrain final	Fredwina/Maralda	Henning/Maralda	Auerbach	Neuronest Skizze	rot	Text- und Hook-Split
Glass Percussion	-	-	Auerbach?	unklar	gelb	Sample oder Preset
Synth Plugin	-	-	-	-	gelb	Code/GUI/Preset Rechte
Streaming Preview	Silberfarn offen	Silberfarn offen	Auerbach offen	Neuronest AGB	rot	Plattformantwort

Tabellenblatt: Waterfall

Erlösart	Empfänger	Basis	Anmerkung
Sync Fee	Auerbach	Kundenvertrag	Rechtekette offen
Publishing	Fredwina/Henning/Maralda	Split-Sheet	nicht final
Master	Auerbach/Producer	Producer Agreement	nicht unterschrieben

Producer Agreement Entwurf Nordlicht in Beton

Parteien: Auerbach Soundworks GmbH und Henning Valtin. Stand 09.05.2026. Der Entwurf ist nicht unterschrieben.

1. Beitrag

Producer liefert Beat-Entwurf, Presets, Produktionsberatung und Mix-Feedback. Ob das Februar-Motiv umfasst ist, bleibt offen.

2. Rechte

Ausschließliche Nutzungsrechte an verwertbaren Produktionsbeiträgen sollen Auerbach eingeräumt werden. KI-Training, Promptlogs und Dataset-Nutzung sind nicht geregelt.

3. Vergütung

Pauschale 4.500 EUR zzgl. Umsatzsteuer und optionaler Erfolgsbonus nach Kampagnenfreigabe. Keine Regelung zu Streaming-Preview, Drittclaims oder Split-Sheet.

Chat-Auszug Produktion

Henning

Diese Glasfigur klingt nach meinem Februar-Demo.

Maralda

Kieselglas kann das selbst erzeugen. Ich sichere die Stems.

Fredwina

Meine Jackentasche-Zeile bitte nicht wieder unter Sammelcredit.

Maralda

Heute erst Rechtekette, dann Plattformantwort. Keine Panik.

Bilddatei: chat-screenshot-produktion.jpg

Datei: bilder/daw-screenshot-nordlicht-session.jpg

Studio-Screenshot: Nordlicht Session



Bilddatei: daw-screenshot-nordlicht-session.jpg